

北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”
西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、
0040、0046 地块二类居住、其他类多功
能、医院及机构养老设施用地国有建设
用地使用权出让

编号:京土整储挂(海)[2020]001 号

挂

牌

文

件

北京市规划和自然资源委员会

二〇二〇年一月

目 录

国有建设用地使用权挂牌出让公告.....	4
第一章 总则	6
第二章 宗地基本情况与基本要求	6
第三章 竞买人资格	13
第四章 挂牌底价的构成	15
第五章 付款要求及土地交付	18
第六章 挂牌竞价程序	19
第七章 竞买申请期限及内容	20
第八章 竞买保证金	23
第九章 报价期限和竞买规则	25
第十章 合同、协议的签订	34
第十一章 违约责任	35
第十二章 其他事项	36
第十三章 附则	39
竞买申请书	40
法定代表人身份证明书	42
授权委托书	43
股东构成及出资比例说明	44
竞买保证金及地价款缴纳承诺书	45
竞买报价单	46
现场竞价申请书	47

企业自持商品住房竞报申请书.....	48
投报高标准商品住宅建设方案申请书.....	49
高标准商品住宅建设方案投报基本情况表.....	50
北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书.....	51
授权委托书	53
补充公告知悉确认书.....	54
国有建设用地使用权出让合同.....	55
土地开发建设补偿协议.....	70
实物还建协议	80

附件:

- 1、宗地位置图
- 2、《“多规合一” 协同平台审核意见的函》（京规自（海）供审函[2019]0002 号）
- 3、《建设工程规划用地测量条件》（2019 规自（海）测字 0009 号）
- 4、《北京市交通委员会关于海淀北部地区整体开发西北旺辛店居住组团 B、C、D 区（不含 B08 地块）土地一级开发项目交通影响评价审查意见的函》（京交函[2019]1539 号）
- 5、《北京市水务局关于海淀北部地区整体开发西北旺辛店居住组团 B、C、D 区（不含 B08 地块）土地一级开发项目涉水事项论证报告的批复》（京水行许字[2019]416 号）
- 6、市政综合会议纪要
- 7、市政工程规划方案综合
- 8、地形及地上物测绘技术报告书

北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类 居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地 国有建设用地使用权挂牌出让公告

根据国家和北京市的相关规定，经北京市人民政府批准，北京市规划和自然资源委员会决定在北京市土地交易市场公开挂牌出让北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权。

一、宗地基本情况

本次挂牌出让宗地位于海淀区西北旺镇。四至范围详见《“多规合一”协同平台审核意见的函》（京规自（海）供审函[2019]0002 号）及其附图。

该宗地将以“五通一平”形式供地。规划经济技术指标如下表：

挂牌编号	用地性质	出让年限	土地面积 (平方米)	建筑控制规模 (平方米)
京土整储挂 (海)[2020]001 号	R2 二类居住用地、 F3 其他类多功能用 地、A51 医院用地、 A61 机构养老设施 用地	居住 70 年 商业 40 年 办公 50 年	67309.96 其中建设用地 67309.96	162845

二、挂牌出让起始价为人民币 603400 万元，竞价阶梯为人民币 3000 万元整，竞买保证金为人民币 121000 万元。

三、中华人民共和国境内企业、其他组织和个人（除法律另有规定外）均可参加竞买。可以独立竞买也可以联合竞买。

四、本次挂牌出让宗地设定土地合理上限价格，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为现场竞报企业自持商品住房面积比例程序。同时，本次出让宗地设定有企业自持商品住房面积预设比例，当现场竞报自持面积比例达到设定的预设比例时，转入高标准商品住宅建设方案投报程序。

五、本次挂牌出让竞买申请起始时间为 2020 年 1 月 22 日 9: 00 时起，竞买申请截止时间为 2020 年 2 月 24 日 15: 00 时止；挂牌竞价起始时间为 2020 年 2 月 11 日 9: 00 时起，挂牌竞价截止时间为 2020 年 2 月 25 日 15: 00 时止。

七、本次挂牌不接受电话、邮寄及口头报价。

九、本次挂牌出让的详细资料和竞买要求请参阅有关挂牌文件。挂牌文件于 2020 年 1 月 22 日 9: 00 时起，可在北京市规划和自然资源委员会网站（<http://ghzrzyw.beijing.gov.cn>）下载。

北京市土地交易市场

地址：北京市丰台区西三环南路 1 号市公共资源交易综合分平台五层
咨询电话：010-55595197

北京市规划和自然资源委员会

2020 年 1 月 22 日

竞 买 须 知

第一章 总则

第一条 经北京市人民政府批准，北京市规划和自然资源委员会决定于2020年2月11日上午9:00开始，在北京市土地交易市场公开挂牌出让北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权（以下简称“宗地”），该宗地挂牌出让编号为：京土整储挂(海)[2020]001号。

第二条 本次挂牌出让宗地出让方为北京市规划和自然资源委员会，一级开发单位为北京市土地整理储备中心海淀区分中心（以下简称“海淀区分中心”），北京市土地整理储备中心（以下简称“市土地储备中心”）负责本次挂牌出让的组织和实施工作。

第三条 本次挂牌出让宗地，其土地所有权属于中华人民共和国，中华人民共和国对其拥有法律授予的司法管辖权和行政管理权，以及其他按照中华人民共和国有关法律、法规、规章规定由国家行使权利和因社会公共利益所必须的权益。地下资源、埋藏物和市政公共设施均不在本次挂牌出让土地范围内。

第二章 宗地基本情况与基本要求

第四条 出让宗地的位置、范围

本次挂牌出让宗地位于海淀区西北旺镇。四至范围详见《“多规合一”协同平台审核意见的函》（京规自（海）供审函[2019]0002

号)及其附图。

第五条 出让宗地规划使用条件

根据《“多规合一”协同平台审核意见的函》(京规自(海)供审函[2019]0002号),确定该宗地具体规划技术指标如下:

建设用地使用性质: R2 二类居住用地、F3 其他类多功能用地、A51 医院用地、A61 机构养老设施用地

总用地规模: 67309.96 平方米

总建设用地规模: 67309.96 平方米

总地上建筑规模: 162845 平方米

具体指标及其它要求详见《“多规合一”协同平台审核意见的函》(京规自(海)供审函[2019]0002号)和《建设工程规划用地测量条件》(2019规自(海)测字0009号),竞得人须严格执行本项目《“多规合一”协同平台审核意见的函》(京规自(海)供审函[2019]0002号)中的有关条款。

第六条 该项目应严格执行《关于进一步加强房地产开发企业工程建设质量安全管理工作的通知》(京建法[2016]2号)的有关规定。

第七条 该项目应严格执行《关于印发〈北京市新建商品住宅小区住宅与市政公用基础设施、公共服务设施同步交付使用管理暂行办法〉的通知》(京建法[2007]99号)及《北京市政府办公厅转发市教委等部门关于加强本市居住区配套教育设施规划管理意见的通

知》（京政办发[2013]44号）的有关规定。

第八条 该项目应严格执行《关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）的有关规定，城六区和通州区地上建筑规模5万平方米(含)以上的商品房开发项目应采用装配式建筑；其他区地上建筑规模10万平方米(含)以上的商品房开发项目应采用装配式建筑。

第九条 该项目中竞建出的企业自持商品住房应严格按照《关于本市企业自持商品住房租赁管理有关问题的通知》（京建发〔2017〕145号）的有关要求执行。

第十条 实物补偿内容

本次出让宗地 HD00-0403-0031 地块中 1 万平方米商业用房由海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社以 10000 元/平方米价格进行回购，回购面积最高不超过 1 万平方米的 3%，价格按 10000 元/平方米价格购买；超出最高回购面积（即：10300 平方米以上）按市场价格购买。

第十一条 其他要求

1、根据海淀区政府意见：

（1）本次出让宗地中 HD00-0403-0040 地块医院用地由竞得人建成后无偿交付相关部门使用；

（2）本次出让宗地中 HD00-0403-0031 地块内所含的派出所、文化及社区管理用房由竞得人建成后无偿交付相关部门使用；邮政

所由竞得人建成后由邮政部门以建安成本价接收。

2、根据市民政局相关意见，本次出让宗地中的HD00-0403-0046地块机构养老设施用地建设、移交等要求如下：

（1）根据海淀区老龄人口及现有养老设施情况，本次出让宗地中建设的机构养老设施为非营利性养老机构，用于解决该区域养老服务设施供给的不足。同时，按照市政府2015年印发的《北京市居住公共服务设施配套指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》以及本市养老机构建设标准，该地块配置的养老设施用地单独设置，并按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保养老设施与住宅建设同步实施，在住宅总规模完成80%前完成养老设施建设，并与住宅建设同步验收、同步交付使用。

（2）土地竞得人在完成养老设施开发建设后，将养老设施的房屋产权无偿移交至海淀区民政局，由其按养老机构用途统一调配使用。设施移交时，应将工程竣工验收报告、环境影响评价、消防验收报告等材料一并移交，为养老机构使用创造条件。

（3）该地块配建的养老设施，参照国家住房和城乡建设部《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）、国家住房和城乡建设部2018年公布的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）修订版本中有关老年人照料设施标准及其他养老服务设施相关标准和要求建设，并应满足养老机构运营的使用条件，养老设施的水、电、气、暖等应独立设置、独立计量；应满足特殊供暖要求（采暖时间为每年10月15日至次年4月15日）；应有无障碍坡道；应配备老人使用

的功能性用房；老人居住房间应有独立卫生间，面积满足生活不能自理坐轮椅老人 360 度角度活动；应设置至少 60 人以上用餐的独立的厨房操作间和餐厅；应有室外活动场地，面积不少于 300 平方米；应设置不少于 6 个停车车位。

第十二条 出让宗地权属及土地现状

该宗地的权属情况为：

项目土地权属无争议，未被查封或者以其他形式限制房地产权利，未设定抵押权，不涉及第三方权利义务。

该宗地现状及处理原则如下：

项目建设用地内有围挡（不涉及补偿）、高压塔 2 座。该项目建设用地内围挡现状保留，无偿交由竞得人按照国家及北京市有关规定依法依规处理；高压塔（已取得国网北京市电力公司高压线迁改工程咨询报告的批复）现状保留，海淀区政府承诺于 2020 年 6 月 30 日前完成迁改工作并承担相关费用。

（有关情况请参考《地形及地上物测绘技术报告书》并需竞买人进行现场踏勘。）

第十三条 宗地开发程度

海淀区分中心最终向竞得人提供“五通一平”（除最终可保留及涉及竞得人继续使用的地上物外，无其它施工障碍物的场地自然平整，通路、通上水（自来水、中水）、通下水（雨水、污水）、通电（仅管沟）、通燃气）条件的宗地，保证不影响竞得人的竣工验收。各市政管线的接用及相关市政站源点的建设工作由竞得人负责完成，并承

担相应费用。具体情况如下：

1、通路：

本项目内包含四条市政道路，分别为辛店西路、辛店西一路、辛店西二路、辛店南街，均为城市支路，宽度 20 米，由海淀区政府负责组织相关单位负责实施及移交。

2、通上水：

自来水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店南街，自辛店东路至辛店西路新建 DN300 毫米给水管线。

中水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米中水管线；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN100 毫米中水管线；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 DN100 毫米中水管线；规划沿辛店南街，自辛店东路至辛店西路新建 DN100 毫米中水管线。

3、通下水：

雨水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN1000-□1400×1200 毫米雨水管线，向北至永丰北环路，接入风格渠故道；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN1000 毫米雨水管线，由南向北接入辛店北小街现状雨水管道；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店南街新建 DN900 毫米雨水管线，接入辛店南街规划

雨水管道，自辛店南街至辛店北小街新建 DN1500 毫米雨水管线，接入辛店北小街现状雨水管道；规划沿辛店南街，自辛店西一路向东新建 DN600-DN1100 毫米雨水管线接入友谊渠，自辛店西一路向西新建 DN600 毫米雨水管线接入辛店西路规划雨水管道。

污水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店西二路，自清路至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店南街，自辛店西一路向西新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西路规划污水管道，自辛店西一路向东新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西二路规划污水管道，自友谊渠向西新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西二路规划污水管道。

4、通电：

规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井；规划沿辛店南街，自辛店东路至辛店西路新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井。

5、通燃气：

规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米中压天然气管线。

第十四条 本次出让宗地应在签订《国有建设用地使用权出让合同》后 12 个月内开工建设，并在出让合同约定的开工之日起 3 年内竣工。

第十五条 本次挂牌出让宗地的国有建设用地使用权出让年限为：居住 70 年，商业 40 年，办公 50 年。国有建设用地使用权出让年限自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起计算。

第十六条 本次挂牌出让宗地未设定任何土地他项权利。

第三章 竞买人资格

第十七条 中华人民共和国境内外的企业、其他组织和个人，除法律、法规另有规定外均可参加竞买。本次挂牌出让可以独立竞买也可以联合竞买。

第十八条 存在下列情况的单位不得参加本次出让宗地的竞买：

1、存在逾期不签订出让合同、欠缴土地出让价款、未按期开工建设、闲置土地等行为的或土地开发规模超过实际开发能力的情况。

2、未按本须知要求提出竞买申请的。

3、凡属自然资源部和北京市税务机关推送的重大税收违法案件当事人，禁止参与土地竞买活动。

第十九条 联合竞买：由两个或两个以上法人或其他组织组成联合体共同竞买时，应符合以下要求：

1、联合竞买的各成员应当签订共同竞买协议书，明确约定各成员的出资比例、权利义务及所承担的法律责任。

联合竞买的各成员在共同竞买协议书中均不得做出有关不承担出资比例、不参与后期开发建设、不承担经营风险的约定，包括但不限于：名为联合竞买，实为房屋买卖、借款、房屋租赁等。

共同竞买协议书作为竞买文件的组成部分，一并提交市土地储备中心。

2、联合竞买的各成员应当共同推举一联合竞买代表人(法人)，由联合竞买的各成员提交一份授权委托书，证明其代表资格及委托权限。该授权委托书作为竞买申请文件的组成部分一并提交市土地储备中心。

3、联合竞买代表人应被联合竞买的所有成员授权，作为该宗地交易过程中相关协议的签订、履行过程中的联系人。

4、联合竞买成功后，联合竞买各成员应当共同与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》，与海淀区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订《实物还建协议》，并为履行上述合同、协议承担连带责任。竞得人不得要求在以上合同、协议中增加不属于土地部门监督管理责任和义务的相关条款。

5、竞买人的竞买文件及竞得后签署的《国有建设用地使用权出让合同》、《土地开发建设补偿协议》及《实物还建协议》对联合

体的每一成员均具有法律约束力。

6、除非另有规定或说明，本须知中“竞买人”一词亦指联合竞买各成员。

第四章 挂牌底价的构成

第二十条 本次挂牌出让宗地的底价由政府土地出让收益和土地开发建设补偿费两部分构成。

本次挂牌出让宗地底价中的政府土地出让收益暂按以下原则收取：

1、本次出让宗地中的 HD00-0403-0061、0050 地块地上建筑规模暂按居住用途收取政府土地出让收益；

2、本次出让宗地中的 HD00-0403-0031 地块地上可出让建筑规模暂按办公用途收取政府土地出让收益；

3、本次出让宗地中 HD00-0403-0031 地块内的派出所、文化、社区管理及邮政所不出让，未收取政府土地出让收益；

4、本次出让宗地中的 HD00-0403-0040 地块、HD00-0403-0046 地块不出让，未收取政府土地出让收益；

5、地下部分的政府土地出让收益暂未收取，待规划设计方案经相关主管部门审批确定后另行收取。

政府土地出让收益的调整按本须知相关条款规定执行。

第二十一条 关于政府土地出让收益的调整。

北京市规划和自然资源委员会将按以下标准调整该宗地政府土地出让收益，并与竞得人签订《国有建设用地使用权出让合同补充

协议》，竞得人按补充协议规定补交政府土地出让收益差价部分。其中：

土地成交单价 = (土地成交价款 -5082965749.6) ÷ 155725+5082965749.6 ÷ 162845 (元/平方米) (元/平方米)

(一) 该宗地的最低地上政府土地出让收益金额为 (成交价 - 5082965749.6) 元。竞得人应严格按照《“多规合一”协同平台审核意见的函》(京规自(海)供审函[2019]0002号)及《建设工程规划用地测量条件》(2019规自(海)测字0009号)约定的规划条件使用土地。

(二) 经相关主管部门审批确定，该宗地地上出让建筑规模增加在 3% (含) 以内且未改变规划条件的，按以下标准补缴地价款：

1、地上增加的出让建筑规模应补交的地价款=土地成交楼面单价 × (确定的地上出让建筑规模-155725) (元)；

2、存在用途间规模调整的除按上述标准补交地价款外，还需补交不同用途间审定熟地价楼面差价：

(1) 地上居住用途建筑规模 > 135025 平方米时，地上增加的居住用途建筑规模应补交的地价款 = 16558 × (确定的地上居住用途建筑规模 - 135025) (元)；

(2) 地上存在商业用途建筑规模时，确定的地上商业用途建筑规模应补交的地价款=2082 × 确定的地上商业用途建筑规模。

(三) 如因特殊原因，经相关主管部门审批确定，该宗地地上出让建筑规模增加在 3% 以上或改变规划条件的，需按照国有建设用地

使用权出让地价评估技术规范的有关要求,组织评估确定补缴的地价款。

(四) 地下非经营性用途建筑面积免收政府土地出让收益; 地下经营性用途建筑面积按以下标准收取政府土地出让收益:

地下建筑面积应补交的政府土地出让收益金额=土地成交楼面单价×相应用途地下空间修正系数×25%×相应用途地下出让建筑规模(地下商业对应商业级别,地下办公对应办公级别,地下仓储、车库应对应各自地块主要用途的土地级别;该宗地土地级别以《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》(京政发〔2014〕26号)规定为准)。

地下空间用途	楼层	地下空间修正系数		
		一至二级	三至七级	八至十二级
地下商业	地下第1层	0.80	0.70	0.60
	地下第2层	0.50	0.40	0.30
	地下第3层	0.36	0.28	0.20
	地下第4层及以下各层	0.30	0.25	0.20
地下办公	-	0.30	0.25	0.20
地下仓储	-	0.30	0.25	0.20
地下车库	-	0.25	0.20	0.15

第二十二条 该宗地挂牌底价中土地开发建设补偿费总额为人民币 508296.57496 万元。该宗地挂牌出让成交价中土地开发建设补偿费的缴纳和调整按本须知相关条款规定执行。

第二十三条 关于土地开发建设补偿费的调整：

该宗地土地开发建设补偿费不因最终建筑规模的调整而调整。

第五章 付款要求及土地交付

第二十四条 竞得人需按以下期限和要求，向北京市规划和自然资源委员会交纳该宗地成交价中的政府土地出让收益：

竞得人在与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》后 15 个工作日内，须付清全部政府土地出让收益。其中，政府土地出让收益总额的 20% 作为履行合同的定金。

竞得人在竞买时交纳的竞买保证金人民币 121000 万元将直接冲抵政府土地出让收益，如冲抵完全部政府土地收益后仍有剩余，则冲抵部分土地开发建设补偿费，不再退还。

第二十五条 竞得人需按以下期限要求，支付该宗地的土地开发建设补偿费：

自成交之日（即成交确认书签发之日）起第 35 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内，竞得人须全额交纳土地开发建设补偿费（保证金转付土地开发建设补偿费部分除外）至市财政专户。

土地成交后，由组织入市的储备机构向土地竞得人开具《土地前期成本缴款通知书》，竞得人应持该通知书前往北京市规划和自然资源委员会缴纳土地开发建设补偿费，并取得《北京市非税收入一般缴款通知书》，到开户银行办理缴款。

第二十六条 土地交接期限及标准

成交之日起第 45 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内且竞得人已全额交纳土地开发建设补偿费，海淀区分中心与竞得人须完成土地交接工作。土地交付标准按《土地开发建设补偿协议》约定执行。竞得人无正当理由逾期不接收土地则视同接收，相应的权利、义务由竞得人承担。

第六章 挂牌竞价程序

第二十七条 本次挂牌按下列程序进行：

- 1、2020 年 1 月 22 日起发布挂牌公告，当日 9: 00 起可在北京市规划和自然资源委员会网站下载挂牌文件；
- 2、2020 年 2 月 11 日 9: 00 起，市土地储备中心开始接受竞价；
- 3、拟参加挂牌竞买人提出挂牌竞买申请；
- 4、符合条件的竞买人填报竞买报价单报价；
- 5、确认报价后，及时更新挂牌报价；
- 6、继续接受新的报价；
- 7、在挂牌竞价期截止时，最高报价未达到上限价格时，且仍有两个或者两个以上的竞买人要求报价的，则市土地储备中心对挂牌出让宗地组织现场竞价；
- 8、在挂牌竞价截止前，最高报价达到本项目地价上限价格，且至竞价截止时仍有两个或两个以上的竞买人要求竞买的，或在现场竞价中最高报价达到地价上限价格的，则由市土地储备中心对挂牌出让

宗地组织现场竞报企业自持商品住房面积比例,同时设定有企业自持商品住房面积预设比例;

9、若在现场竞报企业自持商品住房面积比例阶段,最高竞报自持面积比例达到企业自持商品住房面积预设比例时,现场竞报企业自持商品住房面积比例程序停止,转入高标准商品住宅建设方案投报程序。

10、参加投报的竞买人递交高标准商品住宅建设方案;

11、组织专家组成评选委员会对竞买人投报的高标准商品住宅建设方案进行评分,确定综合评分最高的竞买人为竞得人;

12、发出《成交确认书》;

13、竞得人与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》;与海淀区分中心签订《土地开发建设补偿协议》;与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订《实物还建协议》;与北京市住房和城乡建设科技促进中心及北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室签订《高标准商品住宅建设监管协议》。

第七章 竞买申请期限及内容

第二十八条 参加挂牌竞买人须全面审阅挂牌文件,对挂牌文件有疑问的,可以在挂牌期限内向市土地储备中心咨询。竞买人对土地现状有异议的,应在申请竞买前提出。竞买申请人向市土地储备中心提出竞买申请,并递交竞买申请文件后,视为对土地条件及挂牌文件无异议。

第二十九条 本次挂牌出让宗地的竞买申请期限是

开始时间：2020 年 1 月 22 日 9: 00 时起；

截止时间：2020 年 2 月 24 日 15: 00 时止。

市土地储备中心在上述时间段内的对外办公时间接受竞买申请，在本条规定时间以外的任何竞价申请将被拒绝接受。

第三十条 有意参加本次出让宗地挂牌竞买报价的，须在本须知规定的竞价申请期限内，提交以下竞买资料（一式两份），除注明外均为原件，须以中文书写，并加盖竞买单位公章（多页材料应加盖骑缝章）。

1、竞买申请书；

2、营业执照副本复印件（验原件留复印件），若外地企业可提供由当地工商管理部门加盖印章的复印件；

3、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（身份证验原件留复印件。如委托代理人无法提供法定代表人身份证原件的，须提供由公证机构对法定代表人身份证原件出具的公证文件，公证文件出具时间须在本次出让宗地公告日期之后）；

4、授权委托书及委托代理人身份证复印件（身份证验原件留复印件）；

5、公司章程；

6、竞买单位的股东构成及出资比例说明（该文件须能说明竞买人在本次出让宗地公告日期之后的出资比例情况）；

7、竞买保证金及地价款缴纳承诺书；

8、联合竞买的还需提交联合竞买协议书及授权委托书；

9、《符合竞买资格的声明》（内容为竞买人及其控股股东不存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地、非法转让土地使用权、因企业原因造成土地闲置一年以上、违背出让合同约定条件开发利用土地等违法违规违约行为、不属于自然资源部和北京市税务机关推送的重大税收违法案件当事人和不存在与自然资源部和北京市规划和自然资源委员会公布的关于禁止在北京市土地交易市场参与土地竞买等情况。）

10、补充公告知悉确认书（如有）；

以上资料收取后均不退还。

第三十一条 境外及港澳台竞买申请材料公证及认证要求：

境外形成的申请材料，应当经所在国公证机关予以证明，并经中国驻该国使领馆予以认证，或者履行中国与该国订立的有关条约中规定的证明手续。但如果其所在国与中国没有外交关系，则应经与中国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证，再转由中国驻该第三国使领馆认证。

中国香港地区形成的申请材料，需经中国司法部委托的香港律师公证，同时应当由中国法律服务（香港）有限公司加盖转递专用章。中国澳门地区形成的申请材料，需经中国司法部派驻澳门的中国公证员公证，同时应当由中国法律服务（澳门）有限公司加盖转递专用章。

中国台湾地区申请人提交的材料，应当经当地公证机关出具公

证书，经海峡交流基金会转递至北京市公证协会，由北京市公证协会加章确认。

第三十二条 通过审查的竞买人，将发给竞买资格证明。取得竞买资格证明的竞买人，方可参加竞买报价。

第三十三条 竞买人提交的竞买申请资料有下列情形之一的，将被视为无效申请：

- 1、竞买人不具备竞买资格的；
- 2、未加盖公章的；
- 3、未经法定代表人或委托代理人签署的；
- 4、竞买申请文件不齐全或不符合规定的；
- 5、报价字迹不清，无法辨认；
- 6、不符合法律法规和挂牌文件规定的其它情形。

第八章 竞买保证金

第三十四条 竞买人须在竞买申请截止日 15: 00 时前将竞买保证金汇入以下指定银行帐号。竞买保证金为人民币 121000 万元。

户名：北京市土地整理储备中心

银行：交行国土房管局大厦支行

账号：110060867018010025269

或银行：兴业银行北京朝外支行

账号：321030100101280860

如竞买人汇入的竞买保证金在交纳截止时间前未能到达市土地储备中心账户，则无竞买资格。

交款单位须与竞买单位为同一单位（若为联合竞买，竞买保证金交款单位应为联合体中的成员单位），禁止由其他单位代缴竞买保证金。

第三十五条 竞得人的竞买保证金将直接冲抵政府土地出让收益，如冲抵完全部政府土地收益后仍有剩余，则冲抵部分土地开发建设补偿费，不再退还。

如宗地未进入“高标准商品住宅建设方案”投报阶段，未竞得人的竞买保证金于确定竞得人后3个工作日内退还，不计利息。

如宗地进入“高标准商品住宅建设方案”投报阶段，则未提交《投报高标准商品住宅建设方案申请书》的竞买人的竞买保证金将于现场竞价结束之日起3个工作日内退还，不计利息；其余竞买人的竞买保证金将于确定竞得人后3个工作日内退还，不计利息。

第三十六条 如果土地出让方终止挂牌活动，市土地储备中心将在宣布之日起3个工作日内退还所有竞买人的竞买保证金及相应利息。

第三十七条 竞买人有下列行为之一的，其所缴纳的竞买保证金不退还：

- 1、竞买人在宗地竞买期限内要求撤回其竞买报价的；
- 2、竞买人提供虚假文件隐瞒事实的。

第九章 报价期限和竞买规则

第三十八条 本次出让宗地的竞买报价期限

开始时间：2020年2月11日9:00时起；

截止时间：2020年2月25日15:00时止。

在上述时间段内的对外办公时间市土地储备中心可接受竞买报价，在本条规定时间以外的任何竞价报价将被拒绝接受。

第三十九条 本次出让宗地的挂牌出让起始价为人民币 603400 万元。

第四十条 本次挂牌竞价不允许竞买人自主报价。竞价阶梯为人民币 3000 万元整，即后一次报价在前一次报价的基础上仅允许增加一个竞价阶梯。

第四十一条 市土地储备中心在挂牌竞价期间可根据竞买人竞价情况调整递增幅度，并同时将幅度公示。

第四十二条 获得竞买资格的竞买人，在挂牌竞价期内可以多次报价，每次报价时须提交竞买报价单并出示竞买资格证明。竞买人递交的竞买报价单须按照规定的格式以中文书写并加盖公章。

第四十三条 在该宗地的挂牌竞价期内，市土地储备中心将及时在北京市土地交易市场按以下规则公布该宗地的最新竞买价格。

1、市土地储备中心将按报价先后及报价高低确定有效报价人及

其报价。

2、如发生同时有多家竞买人报价，并且报价相同且有效的，则先获得竞买资格的被确定为报价人，并公布其报价。其它报价人视为已报过价，可以参加最后的现场竞价。

3、市土地储备中心及时公布最高报价，并通知其他已报价人，但不承担因延误通知带来的责任。竞买人可随时打电话查询最新报价。

第四十四条 在本须知规定挂牌竞价期限届满时，如最高报价未达到本次挂牌交易上限价格，将按照以下规定确定竞得人：

（一）在竞价期限内只有一个竞买人，报价不低于挂牌底价，并符合其他交易条件的，挂牌出让成交；

（二）在竞价期限内无应价者或竞买人的报价均低于挂牌底价或均不符合其他交易条件的，挂牌出让不成交；

（三）在竞价期限内有两个或两个以上竞买人竞价的，报价最高者为竞得人；报价相同且无现场竞价的情况下，先获得竞买资格者为竞得人。但报价低于底价者除外。

第四十五条 在挂牌竞价期截止时，最高报价未达到上限价格时，且仍有两个或者两个以上的竞买人要求报价的，则市土地储备中心对挂牌出让宗地组织现场竞价。具体现场竞价规则及要求是：

（一）参加竞价单位：竞价截止时报价最高者及已取得竞价资

格，并曾经参加本次挂牌出让宗地竞买报价，且在竞价截止时仍要求报价者。

（二）现场竞价时的要求：

（1）必须由法定代表人或由法定代表人明确授权委托的代理人参加竞价；

（2）携带身份证原件；

（3）必须携带公司公章。

（三）现场竞价程序

（1）在本次挂牌出让宗地竞价截止当日 14: 50—15: 15，拟参加现场竞价的竞买人提交现场竞价申请，领取现场竞价资格。

（2）在本次挂牌出让宗地竞价截止当日 15: 15—15: 30，公证人员查验现场竞价竞买人资格，现场竞价竞买人领取竞买标志牌入场。

（3）在本次挂牌出让宗地竞价截止当日 15: 30，开始进行现场竞价。

（四）现场竞价规则

（1）以本次挂牌出让宗地竞价截止时的最高报价加截止时的一个报价阶梯为起始价，以后报价阶梯由现场竞价主持人根据具体情况确定；

（2）在主持人报出起始价后，竞买人以举牌方式应价；

（3）同一报价，先后应价的，确认先者。若发生两家或两家

以上竞买人同时应价，则先获得竞买资格的竞买人为此价格的报价人。主持人确认该应价后，竞买人可继续竞价；

（4）在主持人连续三次报出同一价格而没有再应价的，主持人宣布最高报价者或应价者为竞得人；

（5）竞价结束后，竞得人现场签订《报价确认书》。

第四十六条 在挂牌竞价截止前，最高报价达到本项目地价上限价格，且至竞价截止时仍有两个或两个以上的竞买人要求竞买的，或在现场竞价中最高报价达到地价上限价格的，则由市土地储备中心对挂牌出让宗地组织现场竞报企业自持商品住房面积比例，同时设定有企业自持商品住房面积预设比例。具体要求为：

（一）参加竞报单位：在规定时间内提交《企业自持商品住房竞报申请书》的竞买人。

（二）现场竞报企业自持商品住房面积比例的要求

（1）必须由法定代表人或由法定代表人明确授权委托的代理人参加竞报。

（2）携带身份证原件。

（3）必须携带公司公章。

（4）竞报企业自持商品住房起始竞报面积比例为该宗地内居住建筑面积的 2%，竞报阶梯为 1%。主持人可根据具体情况调整竞报阶梯。竞买人以举牌方式应报，不得自主竞报。

（5）本次现场竞报企业自持商品住房面积比例程序设定有企业自持商品住房面积预设比例。

（三）现场竞报企业自持商品住房面积比例程序和规则

（1）参加现场竞报企业自持商品住房面积比例的竞买人提交《企业自持商品住房竞报申请书》，视为竞买人同意按照该宗地的上限价格作为最高报价参加现场竞报。

（2）在竞价截止时间前最高报价达到上限价格时，市土地储备中心将停止接受报价，并宣布上限价格，参加现场竞报的竞买人需于竞价截止当日 14: 50—15: 15 提交《企业自持商品住房竞报申请书》，领取现场竞报资格，并在现场竞价开始后直接进行现场竞报企业自持商品住房面积比例程序。若至竞价截止当日 15: 15 无人提交《企业自持商品住房竞报申请书》，则竞买报价期间的最高报价为竞得价，最高报价者为竞得人。

（3）在现场竞价中如最高报价达到上限价格时，主持人宣布现场竞价停止，同时宣布上限价格后，直接转入现场竞报企业自持商品住房面积比例程序。参加现场竞报的竞买人现场提交《企业自持商品住房竞报申请书》，竞报企业自持商品住房面积比例程序在现场竞价结束起 10 分钟后开始。

（4）若无竞买人提交《企业自持商品住房竞报申请书》或现场竞报企业自持商品住房面积比例阶段无人应报，则确定挂牌竞价期间或现场竞价阶段的最高报价单位为竞得人。

（5）在主持人报出起始竞报条件后，竞买人以举牌方式应报面积比例。

（6）主持人同一次报出的竞报面积比例，先后应报的，确认先

者。若发生两家或两家以上竞买人同时应报，则先获得竞买资格的竞买人为此面积比例的应报人。主持人确认该应报比例后，竞买人可继续应报面积比例。

（7）在主持人连续三次报出同一应报面积比例而没有再竞报，主持人宣布最高应报面积比例者为竞得人。由竞报企业自持商品住房面积比例最高者签订《现场报价及竞报自持面积确认书》。

第四十七条 若在现场竞报企业自持商品住房面积比例阶段，最高竞报自持面积比例达到企业自持商品住房面积预设比例时，主持人宣布现场竞报企业自持商品住房面积比例程序停止，同时宣布预设比例后，则将在上限价格和该宗地居住用途建筑面积按预设比例自持的基础上，转入高标准商品住宅建设方案投报程序。具体要求是：

（一）参加投报单位：在规定时间内提交《投报高标准商品住宅建设方案申请书》的竞买人。

参加高标准商品住宅建设方案投报的竞买人，应在主持人宣布现场竞报企业自持商品住房面积比例程序停止起 10 分钟内提交。

（二）投报高标准商品住宅建设方案程序和规则：

（1）参加投报的竞买人须于 2020 年 3 月 3 日 9:30-10:00 到北京市丰台区西三环南路 1 号市公共资源交易综合分平台五层递交投报的高标准商品住宅建设方案。在投报截止时间前，市土地储备中心对收到的投报文件将保持封存未打开的状态，并妥善保管。

（2）竞买人提交的投报文件应包括：

①高标准商品住宅建设投报书（须包括绿色建筑星级、装配式建筑实施比例及其他节能环保技术应用）

其中，绿色建筑星级指的是北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局联合发布的《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825-2015）中的评定等级。

②规划建设方案

③企业自持商品住房运营方案

竞买人的投报文件中应以承诺方式明确所采用的各项技术内容及应用比例，未明确承诺的内容在评分时仅作参考。

（3）若在投报时间内无竞买人递交投报文件或投报文件均无效的，则确定在现场竞报企业自持商品住房面积比例阶段的应报面积比例最高的为竞得人。

（4）投报文件有下列情况之一者，将视其为无效投报文件：

- ①投报文件不齐备，内容不全或内容未按要求填写；
- ②投报文件未签署或未加盖单位公章；
- ③在规定的投报时间以外收到的投报文件；
- ④投报文件未密封；
- ⑤其他经评选委员会评定为无效投报文件的情形。

（5）竞买人须准备壹式叁份投报文件，其中正本壹份，副本贰份。如投报文件正、副本内容不符，以正本为准。

（6）每份投报文件封面及密封包装必须清楚地用中文书写投报单位名称、竞买标志牌号、联系地址、邮政编码、联系电话等内容。

并在密封包装及投报文件封面注明“机密－××地块国有建设用地使用权出让投报文件正本”或“机密－××地块国有建设用地使用权出让投报文件副本”字样。每份投报文件要求分别密封包装，在未开封的状态下送达。投报文件应由法定代表人及其书面授权的代理人签署并加盖公章。

（7）投报文件必须派人面呈，市土地储备中心不接受以其他方式递交的投报文件。递交投报文件时需出示投报人法定代表人或委托代理人的身份证原件。

（8）投报文件一经投递，将视为竞买人对其投报文件及有关书面承诺承担责任并全面履行。未经土地出让方同意，竞买人不得修改或撤回已递交的投报文件。

（9）竞买人在递交投报文件后，主持人将在投报截止时间的同一时间、同一地点宣读竞买人投报的主要内容。

（10）宣读竞买人投报的主要内容应在到场的竞买人面前进行，由工作人员组织竞买人或其推选的代表检查投报文件的密封情况，经确认无误后，由主持人当众拆封，宣读竞买人的名称、投报高标准商品住宅建设方案的主要内容并由竞买人签字确认。

（11）本次投报过程由公证部门现场公证，并安排专人记录，记录内容将存档备查。

（三）土地出让方组织专家组成评选委员会对竞买人投报的高标准商品住宅建设方案进行评分。

（1）评分标准如下：

①绿色建筑--25 分

包括绿色建筑星级等级和实施面积比例、可再生能源应用（如太阳能热水等）、取得绿色建材评价标识的预拌混凝土使用比例、取得绿色建材评价标识的预拌砂浆使用比例及除上述以外的绿色建筑措施（如取得健康建筑认证、绿色施工、采用绿色雨水基础设施、采用可调节遮阳技术、采用非传统水源、应用能源管理平台、采用生物垃圾处理技术等）。

②装配式建筑实施比例--25 分

包括地上建筑装配式建筑实施比例满足或高于现行要求的程度，预制率满足或高于现行要求的程度、全装修或装配式装修实施及实施比例，BIM 技术全过程应用的实施面积比例。

③其他节能环保技术应用--5 分

包括采用超低能耗技术的建筑面积或实施比例，合理采用隔震减震技术的实施比例，采用通风、净化和热回收等技术种类。

④规划建设方案--25 分

⑤企业自持商品住房运营方案--20 分

包括运营方案的合理性，符合有关法律法规和管理规定，符合本市房地产调控政策精神；运营方案的可操作性，运营方案可操作，兼具社会效益和经济效益，能持续经营；物业硬件设施；物业管理方案。”

评选委员会经过评定，确定综合评分最高的竞买人为竞得人。

确定竞得人后，市土地储备中心在 5 个工作日内向竞得人发出

《成交确认书》。竞得人须在《成交确认书》签发之日起 20 个工作日内，与北京市住房和城乡建设科技促进中心及北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室签订《高标准商品住宅建设监管协议》，并开具银行履约保函。银行履约保函的担保金额按土地成交价款总额的 5% 予以确定，银行履约保函提交的具体时间将在监管协议中予以约定。

第四十八条 未经土地出让方同意，竞买人不得修改或撤回已应报、投报的土地价格、企业自持商品住房面积比例和高标准商品住宅建设方案。

第四十九条 市土地储备中心于挂牌交易结束后，向竞得人签发《成交确认书》。

第十章 合同、协议的签订

第五十条 竞得人须在《成交确认书》签发之日起 1 个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在《成交确认书》签发之日起 10 个工作日内签订该合同。

本挂牌文件提供的《国有建设用地使用权出让合同》为土地出让通用范本合同，北京市规划和自然资源委员会在与竞得人签订上述合同时，将根据本须知中的有关约定，填补或调整范本合同中的相关条款内容。

第五十一条 竞得人需在《成交确认书》签发当日携带公司公章，并由其法定代表人或法定代表人明确授权委托的代理人

淀区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订《实物还建协议》。竞得人为联合体的，联合体各成员均须携带公司公章，并由其法定代表人或法定代表人明确授权委托的代理人办理上述《土地开发建设补偿协议》及《实物还建协议》签订事宜。由代理人签署《土地开发建设补偿协议》及《实物还建协议》的，应同时提交相应授权委托书。

第十一章 违约责任

第五十二条 竞得人或竞买人有下列行为之一，视为违约，市土地储备中心可取消其相应竞买资格，其所交纳的竞买保证金不退还。

- 1、竞买人在宗地竞买期限内要求撤回其竞买报价的；
- 2、竞买人提供虚假文件隐瞒事实的；
- 3、逾期未到北京市规划和自然资源委员会申请签订《国有建设用地使用权出让合同》或逾期未签订该合同的、逾期未签订《土地开发建设补偿协议》及《实物还建协议》的、以及逾期未签订《高标准商品住宅建设监管协议》的（若逾期未签订以上有关合同、协议是由于不可抗力事件造成的，则本条款不适用）；
- 4、未遵守本挂牌交易文件的其他有关规定的。

第五十三条 竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的，市土地储备中心可取消其竞得资格，造成损失的，竞得人应负赔偿责任。

第十二章 其他事项

第五十四条 在挂牌活动结束前，如发生下列情况，土地出让方可以在任何时间有权终止挂牌活动：

- 1、缺乏竞争；
- 2、为了公共利益。

实施上述行为时，除退还竞买人的竞买保证金及相应利息外，不再承担任何责任。

第五十五条 本次国有建设用地使用权挂牌出让不接受电话、邮寄及口头竞买申请及竞买报价。

第五十六条 在挂牌竞价开始日的5个日历日前，市土地储备中心可对挂牌文件进行修改、补充。对挂牌文件的修改，将在原挂牌文件发布渠道发布补充公告。补充公告与原挂牌文件具有同等效力，如与原挂牌文件有矛盾的，以日期在后者为准。

如该宗地发布补充公告，竞买人在提出竞买申请时，须向市土地储备中心提交《补充公告知悉确认书》。

第五十七条 市土地储备中心不统一安排本次挂牌出让宗地的现场踏勘，在挂牌竞买活动截止前的任何时间，竞买人均可对宗地进行考察，考察费用由竞买人自己承担。同时竞买人应自行承担进行现场考察所造成的人身伤害的损失或损害，及任何其他损害、费用、损失或债务责任。

在竞买人对宗地进行现场踏勘时，海淀区分中心有义务对土地

情况进行解答。

联系电话：010-82175863

第五十八条 若竞得人为自然人、联合体、非北京市企业或北京市非房地产企业的，应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公司，进行该出让宗地的开发建设（自用除外），并按照有关规定申请相应的房地产开发建设资质；若竞得人为北京市房地产开发企业，可使用项目公司进行开发建设。

竞得人成立的项目公司须满足以下条款：

1、须为竞得人的全资子公司；若竞得人为联合体，则必须按照联合竞买协议中约定的联合体成员各自的出资比例成立新公司。

2、竞得人须对变更后的受让人承担连带责任。

3、须按照有关规定申请相应的开发建设资质。

若开发建设的出让宗地为竞得人自用，则不允许转让或对外销售。

第五十九条 该项目应严格按照《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》（京建发[2017]第 112 号）和《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》（京建发[2017]147 号）的有关要求执行。

第六十条 该项目应严格按照《关于进一步加强产业项目管理的通知》（市规划国土发[2017]第 121 号）的有关要求执行。

第六十一条 本项目应符合《北京市新增产业的禁止和限制目

录》的相关要求。

第六十二条 若外资企业取得该宗地国有建设用地使用权，除须按本须知要求如期缴纳成交价款外，还需按照《外商投资产业指导目录》、《关于进一步加强和规范外商投资项目管理的通知》（发改外资〔2008〕1773号）、《北京市外商投资项目核准暂行实施办法》文件规定办理后期立项手续。

第六十三条 《中华人民共和国不动产权证书》的核发

竞得人在付清出让宗地全部成交价款及其他相关税费后，方可向北京市规划和自然资源委员会申请核发出让地块的《中华人民共和国不动产权证书》。

第六十四条 竞得人应严格按照《国有建设用地使用权出让合同》中约定的期限开工、竣工，并在开工、竣工时及时向北京市规划和自然资源委员会书面申报该宗地的开发利用情况。如不能按期开工、竣工的，应在到期前30日内，向北京市规划和自然资源委员会书面申报延迟原因。

第六十五条 本次挂牌出让中，《国有建设用地使用权出让合同》和《土地开发建设补偿协议》组成一个完整的合同文件，内容相互支持，相互补充。

第六十六条 根据《北京市人民政府关于进一步提升首都邮政普遍服务水平的意见》（京政发〔2011〕4号），邮件处理中心、邮政运输及物流配送中心、邮件转运站、国际邮件互换局及交换站、邮政局（所）等非营利性邮政设施建设用地，按照国家有关规定采取划拨方式供地，未经批准，不得转让、改变用途。本项目内按照居

住公共服务设施规划设计指标配套建设的邮政局（所），将由邮政部门以建安成本价接收，并作为公共服务设施纳入《国有建设用地使用权出让合同》，按照本市新建商品住宅小区住宅与市政公用基础设施、公共服务设施同步交付使用管理的相关规定进行管理，保证及时交付使用。

第六十七条 如果因政府有关政策调整或为了公共利益需要，北京市规划和自然资源委员会不能按照规定与竞得人签订出让合同，则出让人将退还其竞买保证金及利息，但不承担未能签订有关合同、协议的任何责任，也不支付任何赔偿。

第十三章 附则

第六十八条 本须知由北京市规划和自然资源委员会负责解释。

竞买申请书

_____:

经过认真审阅《北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权出让挂牌文件》（京土整储挂（海）[2020]001 号），我们对挂牌交易文件内容和土地现状无异议，愿意遵守该挂牌文件的要求和规定，接受全部条款，愿意承担相应权利、义务。现我们申请参加于 2020 年 2 月 11 日 9:00 时起，在北京市土地交易市场举行的该宗地国有建设用地使用权挂牌出让竞买活动。

我们在提交本申请书的同时，向贵中心缴纳了竞买保证金人民币 121000 万元。

我们承诺：如我方竞得，我方将在《成交确认书》签发之日起 1 个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在 10 个工作日内签订该合同；在《成交确认书》签发当日，与北京市土地整理储备中心海淀区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订《实物还建协议》，并按照合同及协议及约定的期限和比例支付该出让宗地全部政府土地出让收益及土地开发建设补偿费，严格按照我方竞报的企业自持商品住房面积比例进行建设；按照我方投报的高标准商品住宅建设方案，在《成交确认书》签发之日起 20 个工作日内，与北京市住房和城乡建设科技促进中心及北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室签订《高标准商品住宅建设监管协

议》。否则视我方违约，贵方可取消我方竞得资格，不退还我方缴纳的竞买保证金。

我方在递交申请书的同时，还提交如下资料：

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

竞买人盖章（单位）： _____

法定代表人签名： _____

联系人： _____

电话及传真： _____

联系地址： _____

邮政编码： _____

电子邮箱： _____

申请书填写日期： 年 月 日

法定代表人身份证明书

_____同志（身份证号：_____），在我公司任_____职务，是我公司法定代表人，特此证明。

公司全称（盖章）：_____

年 月 日

附：该法定代表人住址：

电 话：

身份证复印件：

授权委托书

本人_____作为_____公司的法定代表人，
兹委托_____先生/女士代为参加_____项
目（京土整储挂（__）[201__]__号）国有建设用地使用权挂牌出让
竞买活动。具体授权范围为：

- 1、 提交竞买申请文件；
- 2、 参与挂牌竞价活动全过程（包括现场竞价，现场竞报企业
自持商品住房面积比例及投报高标准商品住宅建设方案）。
- 3、 不得转委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人签字：_____

法定代表人身份证号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

年 月 日

股东构成及出资比例说明

截止到____年__月__日，____单位名称____股东构

成及股东出资比例情况如下：

序号	股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
1				
2				
3				
.....				

（注：上市公司说明前十名股东持股情况，需明确股东名称、持股数量、占总股本比例）

我公司承诺以上内容真实有效，由此产生的法律后果及相关责任均由我公司承担。

单位全称（盖章）：_____

年 月 日

竞买保证金及地价款缴纳承诺书

我公司参与_____用地挂牌出让活动所交竞买保证金及竞得后需支付的全部地价款均为我公司合规自有资金，不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金。

特此承诺。

单位全称（盖章）：_____

年 月 日

竞买报价单

_____:

经认真阅读《北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权出让挂牌文件》(京土整储挂(海)[2020]001号),我们对挂牌出让宗地现状无异议,愿意按照挂牌文件规定参加该宗地竞价,并于_____年__月__日已向贵中心提交挂牌申请文件,获得竞买资格。

现我方以人民币(大写)____拾____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元(小写¥_____万元)的报价参与该地块的国有建设用地使用权竞买。

如我方以前述金额竞得该宗地的国有建设用地使用权,我方将在接到《成交确认书》后按照挂牌文件的规定,签订相应的合同及协议书,并严格履行合同、协议内各项条款的规定。

本报价单一式叁份,为我方竞买申请文件的组成部分。我方于_____年__月__日递交的报价单同时废止。

竞买单位(盖章): _____

法定代表人(或授权委托人): _____

填写日期: 年 月 日

接收时间: 年 月 日 时 分。

接收人签字:

现场竞价申请书

北京市土地整理储备中心：

我公司已于____年__月__日取得了北京市____区____
____用地国有建设用地使用权挂牌出让的竞买
资格，并于____年__月__日参加了该宗地的竞买报价。

根据挂牌文件的规定，在挂牌竞价截止时仍有两个或两个以上的
竞买人要求报价的，则由北京市土地整理储备中心对挂牌出让宗地组
织现场竞价。为此，我公司申请参加____年__月__日__时__分，在
在北京市丰台区西三环南路 1 号市公共资源交易综合分平台五层举
行北京市____区____用地国有建设
用地使用权挂牌出让的现场竞价。

如我公司竞得，我们将继续履行我公司已递交《竞买申请书》中
的所有承诺。

竞买人盖章（单位）：_____

法定代表人签名（或委托代理人）：_____

申请书填写日期：____年__月__日

企业自持商品住房竞报申请书

北京市土地整理储备中心：

我公司已于____年__月__日取得了北京市____区_____
____用地国有建设用地使用权挂牌出让的竞买资格，并于____年__月__日参加了该宗地的竞买报价。

根据挂牌文件的规定，当最高报价达到该宗地地价上限价格时，仍有两个或两个以上的竞买人要求竞买的，则由北京市土地整理储备中心对挂牌出让宗地组织现场竞报企业自持商品住房面积比例。为此，我公司申请参加____年__月__日，在北京市丰台区西三环南路1号市公共资源交易综合分平台五层举行的北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权挂牌出让的现场竞报企业自持商品住房面积比例活动。

现我公司同意以该宗地土地合理上限价格，即人民币：____拾____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写¥：____万元）作为成交价格的基础上申请参加竞报企业自持商品住房面积比例程序。

如我公司竞得，我们将继续履行我公司已递交《竞买申请书》中的所有承诺。

竞买人盖章（单位）：_____

法定代表人签名（或委托代理人）：_____

申请书填写日期：____年__月__日

投报高标准商品住宅建设方案申请书

北京市土地整理储备中心：

根据挂牌文件的规定，现我公司同意以该宗地土地合理上限价格，即人民币：____拾____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾元整（小写¥：_____万元）作为成交价格和企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例____%的基础上，申请参加北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地、国有建设用地使用权挂牌出让的高标准商品住宅建设方案投报程序。

如我公司竞得，我们将继续履行我公司已递交《竞买申请书》中的所有承诺。

竞买人盖章（单位）：_____

法定代表人签名（或委托代理人）：_____

申请书填写日期：____年____月____日

高标准商品住宅建设方案投报基本情况表

宗地名称:_____

挂牌文件编号: 京土整储挂(海)[2020] 号

投报日期: 年 月 日

投报单位: (公章)

竞买标志牌号:

法定代表人签名:

委托代理人签名:

住宅建设品质:

绿色建筑星级: ____星

(北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局联合发布的《绿色建筑评价标准》(DB11/T 825-2015)中的评定等级)

装配式建筑实施比例: ____%

北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

京土整储挂函（海）[2020] 号

_____:

根据《北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权出让挂牌文件》（京土整储挂（海）[2020] 号）规定，在该宗地的竞价期限（2020 年 月 日 9:00 时—2020 年 月 日 15:00 时）内，有多家单位参加竞买，按照挂牌文件规定，经过现场竞价、竞报企业自持商品住房面积比例以及高标准商品住宅建设方案综合评选，现确定你单位为北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权挂牌出让的竞得人。

北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地国有建设用地使用权挂牌出让的成交价款为人民币__拾__亿__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整（小写人民币¥_____万元）。现场竞报企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例为____%，同时，依据你单位投报的高标准商品住宅建设方案，该项目内建设的商品住宅绿色建筑星级标准为__星，实施装配式建筑比例为____%。其他事宜以挂牌文件和你单位投报的高标准商品住宅建设方案为准。

请在本《成交确认书》签发之日起 1 个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在 10 个工作日内签订该合同；在本《成交确认书》签发当日，与北京市土地整理储备中心海淀区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订《实物还建协议》；在《成交确认书》签发之日起 20 个工作日内，与北京市住房和城乡建设科技促进中心及北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室签订《高标准商品住宅建设监管协议》，并按合同、协议、《挂牌文件》的规定缴纳相应价款。如因你方原因，不能按期签订上述合同、协议的，我中心可取消你单位竞得资格，你单位已缴纳的竞买保证金人民币 121000 万元将不予退还。

在签署正式合同之前，本成交确认书、挂牌文件和你单位投报的高标准商品住宅建设方案将构成约束合同双方的契约。

2020 年 月 日

抄报：市发展改革委、北京市规划和自然资源委员会、市住房城乡建设委

抄送：北京市住房和城乡建设科技促进中心、北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室、北京市土地整理储备中心海淀区分中心。

授权委托书

本人_____作为_____公司的法定代表人，兹委托_____先生/女士代为签订_____项目（京土整储挂（__）[201__]__号）《土地开发建设补偿协议》及《实物还建协议》。

单位名称（盖章）：_____

法定代表人签字：_____

法定代表人身份证号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

（受托人身份证复印件附后）

年 月 日

补充公告知悉确认书

北京市土地整理储备中心:

北京市规划和自然资源委员会于_____年__月__日发布_____
_____用地国有建设用地使用权出让挂牌文件
(编号: _____)的补充公告。我公司已知悉以上补充公告内
容。

竞买人盖章(单位):

填写日期: 年 月 日

GF-2008-2601

国有建设用地使用权出让合同

中华人民共和国国土资源部
中华人民共和国国家工商行政管理总局
制定

合同编号：_____

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：中华人民共和国_____省（自治区、直辖市）_____市

（县）_____局；

通讯地址：_____；

邮政编码：_____；

电话：_____；

传真：_____；

开户银行：_____；

账号：_____。

受让人：_____；

通讯地址：_____；

邮政编码：_____；

电话：_____；

传真：_____；

开户银行：_____；

账号：_____。

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、有关行政法规及土地供应政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为_____，宗地总面积大写_____平方米（小写_____平方米），其中出让宗地面积为大写_____平方米（小写_____平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于_____。

本合同项下出让宗地的平面界址为_____；

出让宗地的平面界址图见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限以_____为上界限，

以_____为下界限，高差为_____米。出让宗地竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为_____。

第六条 出让人同意在____年____月____日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到本条第____项规定的土地条件：

(一) 场地平整达到_____；
周围基础设施达_____；

(二) 现状土地条件_____。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为____年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写_____元（小写_____元），每平方米人民币大写_____元（小写_____元）。

第九条 本合同项下宗地的定金为人民币大写_____元（小写_____元），定金抵作土地出让价款。

第十条 受让人同意按照本条第一款第____项的规定向出让人支付国有建设用地使用权出让价款：

(一) 本合同签订之日起____日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款；

(二) 按以下时间和金额分____期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款。

第一期 人民币大写_____元（小写_____元），付款时间：____年____月____日之前。

第二期 人民币大写_____元（小写_____元），付款时间：____年____月____日之前。

第____期 人民币大写_____元（小写_____元），付款时间：____年____月____日之前。

第____期 人民币大写_____元（小写_____元），付款时间：____年____月____日之前。

分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期
及以后各期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土
地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,向出让人支付利息。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款
后,持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料,申请出让国有建
设用地使用权登记。

第三章 土地开发建设利用

第十二条 受让人同意本合同项下宗地开发投资强度按本条
第____项规定执行:

(一) 本合同项下宗地用于工业项目建设,受让人同意本合同项
下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民
币大写_____万元(小写_____万元),投资强度不低
于每平方米人民币大写_____元(小写_____元)。本合
同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属
设施、设备投资和出让价款等。

(二) 本合同项下宗地用于非工业项目建设,受让人承诺本合同
项下宗地的开发投资总额不低于人民币大写_____万元
(小写_____万元)。

第十三条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物
及其附属设施的,应符合市(县)政府规划管理部门确定的出让宗地
规划条件(见附件3)。其中:

主体建筑物性质_____;
附属建筑物性质_____;
建筑总面积_____平方米;
建筑容积率不高于_____不低于_____;
建筑限高_____;
建筑密度不高于_____不低
于_____;

绿地率不高于_____不低于_____;

其他土地利用要求_____。

第十四条 受让人同意本合同项下宗地建设配套按本条第_____项规定执行:

(一)本合同项下宗地用于工业项目建设,根据规划部门确定的规划设计条件,本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积不超过受让宗地面积的_____,即不超过_____平方米,建筑面积不超过_____平方米。受让人同意不在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施;

(二)本合同项下宗地用于住宅项目建设,根据规划建设管理部门确定的规划建设条件,本合同受让宗地范围内住宅建设总套数不少于_____套。其中,套型建筑面积 90 平方米以下住房套数不少于_____套,住宅建设套型要求为_____。本合同项下宗地范围内套型建筑面积 90 平方米以下住房面积占宗地开发建设总面积的比例不低于_____%。本合同项下宗地范围内配套建设的经济适用住房、廉租住房等政府保障性住房,受让人同意建成后按本项下第_____种方式履行:

1. 移交给政府;
2. 由政府回购;
3. 按政府经济适用住房建设和销售管理的有关规定执行;
4. _____;
5. _____。

第十五条 受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,并在建成后无偿移交给政府:

- (一) _____;
- (二) _____;
- (三) _____。

第十六条 受让人同意本合同项下宗地建设项目在____年____月____日之前开工,在____年____月____日之前竣工。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十七条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十八条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第__项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十九条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

第二十条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第二十一条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第_____项规定的条件：

（一）按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

（二）按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

第二十二条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十三条 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十四条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十五条 本合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的，应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应当予以批准。

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。

出让人同意续期的，土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续，重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同，支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十六条 土地出让期限届满，土地使用者申请续期，因社会公共利益需要未获批准的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并

依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,按本条第_____项约定履行:

(一)由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施,并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值,给予土地使用者相应补偿;

(二)由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十七条 土地出让期限届满,土地使用者没有申请续期的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,由出让人无偿收回,土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能,不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的,出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施,恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十八条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行,可以免除责任,但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力,不具有免责效力。

第二十九条 遇有不可抗力的一方,应在7日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方,并在不可抗力发生后15日内,向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第三十条 受让人应当按照本合同约定,按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的

_____%向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60 日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

第三十一条 受让人因自身原因终止该项目建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第三十二条 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十三条 受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额_____%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。

受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额_____%的违约金。

第三十四条 项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额未达到本合同约定标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定投资

总额和投资强度指标的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金,并可要求受让人继续履约。

第三十五条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定的最低标准的,出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金,并有权要求受让人继续履行本合同;建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的,出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分,有权按照实际差额部分占约定标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

第三十六条 工业建设项目的绿地率、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例、企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积等任何一项指标超过本合同约定标准的,受让人应当向出让人支付相当于宗地出让价款___‰的违约金,并自行拆除相应的绿化和建筑设施。

第三十七条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的,每延期一日,出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的___‰向受让人给付违约金,土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过 60 日,经受让人催交后仍不能交付土地的,受让人有权解除合同,出让人应当双倍返还定金,并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分,受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十八条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的,受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务,并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十九条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第四十条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第____项约定的方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第四十一条 本合同项下宗地出让方案业经_____人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。

第四十二条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

第四十三条 本合同和附件共_____页，以中文书写为准。

第四十四条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十五条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第四十六条 本合同一式_____份，出让人、受让人各执_____份，具有同等法律效力。

出让人（章）：

法定代表人（委托代理人）

（签字）：

受让人（章）：

法定代表人(委托代理人)：

（签字）：

二〇〇年 月 日

附件 1

出让宗地平面界址图

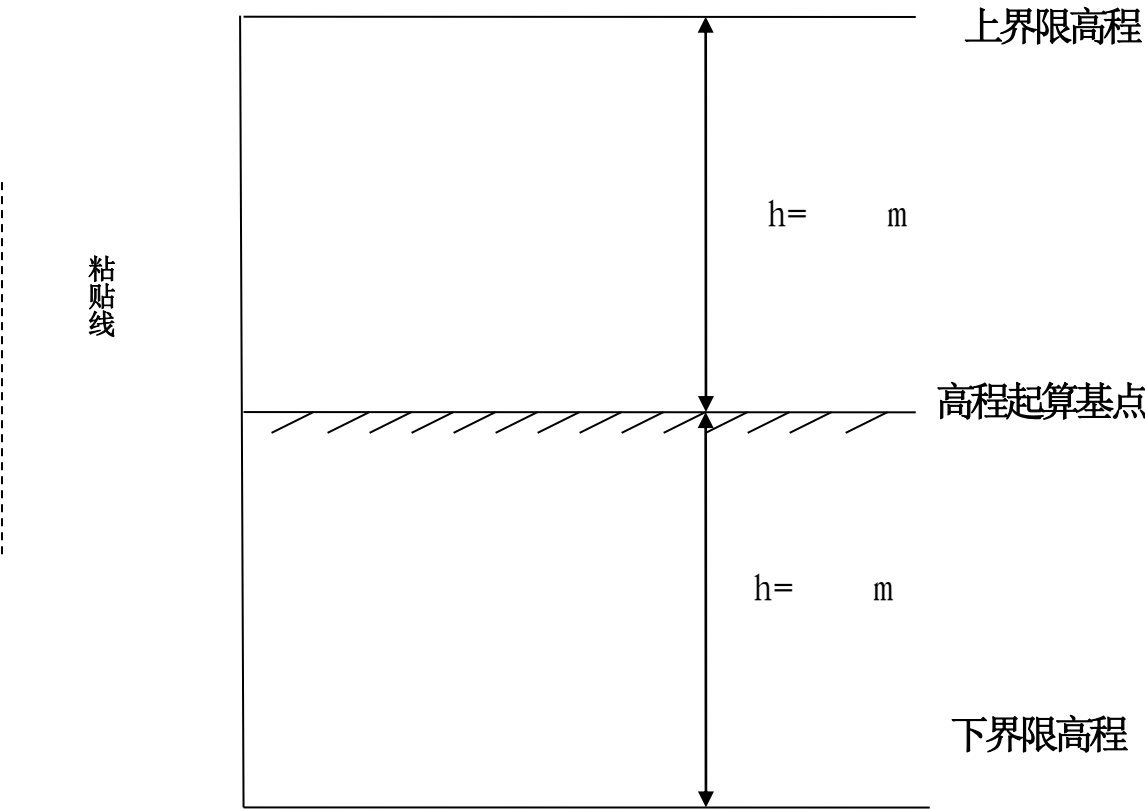


界址图
粘贴线

比例尺：1：_____

附件 2

出让宗地竖向界限



采用的高程系： _____

比例尺： 1： _____

附件 3

____市(县)政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件

项目编号:

北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇
HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类
居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地

土地开发建设补偿协议

二〇二〇年 月

第一条 总 则

北京市土地整理储备中心海淀区分中心（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，根据国家和北京市有关法律、法规和文件的规定，经友好协商，就北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地（以下简称“宗地”）有关土地开发建设补偿事宜，达成如下协议。

第二条 协议双方

甲 方：北京市土地整理储备中心海淀区分中心
法定代表人：田小莲
法 定 地 址：北京市海淀区甘家口 12 号楼
委托代理人：
联 系 电 话：82175877

乙 方：
法定代表人：
法 定 地 址：
委托代理人：
联 系 电 话：

第三条 宗地的基本情况

1.宗地的位置、范围：

该宗地位于：海淀区西北旺镇，

四至范围：东至 HD00-0403-0051 地块，

南至 HD00-0403-0051、0067 地块，

西至 规划辛店西路，

北至 HD00-0403-0027 地块。

土地面积 67309.96 平方米，具体以北京市规划和自然资源委员会海淀分局核发的《关于“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0043 等地块供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》（京规自（海）供审函[2019]0002 号）及《建设工程规划用地测量条件》（2019 规自（海）测字 0009 号）为准。

2.宗地的现状及权属情况：

该宗地的现状为：

项目建设用地内有围挡（不涉及补偿）、高压塔 2 座。该项目建设用地内围挡现状保留，无偿交由乙方按照国家及北京市有关规定依法依规处理；高压塔（已取得国网北京市电力公司高压线迁改工程咨询报告的批复）现状保留，海淀区政府承诺于 2020 年 6 月 30 日前完成迁改工作并承担相关费用。

该宗地的权属情况为：

本项目属于一级开发项目用地，已由甲方完成征地拆迁等入市前期相关工作，权属清晰，无争议，无抵押登记。

3.宗地开发程度：

土地交付时，甲方向乙方提供具备“三通一平”（“三通”指施工临时路由、临时水源、临时电源，“一平”指除最终可保留及涉及乙方继续使用的地上物外，无其他施工障碍物的场地自然平整）条件的宗地。临时水、电的报装、接用工

作及相关费用由乙方承担。具体情况如下：

通施工临时用水：周边燕保家园小区内（DN200）接入，距地块红线约 30 米；

通施工临时用电：地块西北角外现状辛店北小街（10kv）电缆接口，距地块红线约 200 米；

通施工临时道路：现状北清路，宽度 60 米，地块内临时道路，宽度 6 米。

甲方最终向乙方提供具备项目红线内城市支路的“五通一平”（除最终可保留及涉及二级开发单位继续使用的地上物外，无其它施工障碍物的场地自然平整，通路、通上水（自来水、中水）、通下水（雨水、污水）、通电（仅管沟）、通燃气）条件的宗地，保证不影响竞得人的竣工验收。甲方只负责上述管线的土建工程费用，各市政管线的接用及相关市政站源点的建设工作由乙方负责完成，并承担相应费用。具体情况如下：

（1）通路：

本项目内包含四条市政道路，分别为辛店西路、辛店西一路、辛店西二路、辛店南街，均为城市支路，宽度 20 米，由海淀区政府负责组织相关单位负责实施及移交。

（2）通上水：

自来水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米给水管线；规划沿辛店南街，自辛店东路至辛店西路新建 DN300 毫米给水管线。

中水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米中水管线；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛

店北小街新建 DN100 毫米中水管线；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店北小街新建 DN100 毫米中水管线；规划沿辛店南街，自辛店东路至辛店西路新建 DN100 毫米中水管线。

（3）通下水：

雨水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN1000-□1400×1200 毫米雨水管线，向北至永丰北环路，接入风格渠故道；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN1000 毫米雨水管线，由南向北接入辛店北小街现状雨水管道；规划沿辛店西二路，自北清路至辛店南街新建 DN900 毫米雨水管线，接入辛店南街规划雨水管道，自辛店南街至辛店北小街新建 DN1500 毫米雨水管线，接入辛店北小街现状雨水管道；规划沿辛店南街，自辛店西一路向东新建 DN600-DN1100 毫米雨水管线接入友谊渠，自辛店西一路向西新建 DN600 毫米雨水管线接入辛店西路规划雨水管道。

污水：规划沿辛店西路，自北清路至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店西一路，自辛店南街至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店西二路，自清路至辛店北小街新建 DN400 毫米污水管线，向北接入永丰北环路现状 DN1100 毫米污水管道；规划沿辛店南街，自辛店西一路向西新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西路规划污水管道，自辛店西一路向东新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西二路规划污水管道，自友谊渠向西新建 DN400 毫米污水管线接入辛店西二路规划污水管道。

(4) 通电:

规划沿辛店西一路, 自辛店南街至辛店北小街新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井; 规划沿辛店西二路, 自北清路至辛店北小街新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井; 规划沿辛店南街, 自辛店东路至辛店西路新建 12DN150+2DN100 毫米电力管井。

(5) 通燃气:

规划沿辛店西二路, 自北清路至辛店北小街新建 DN300 毫米中压天然气管线。

第四条 双方的权利义务

1. 甲方的权利、义务

(1) 有权收取有关部门返还的该宗地的土地开发建设补偿费;

(2) 按照相关约定完成宗地范围内地上建筑物的拆迁、拆除工作, 规划需保留的及入市交易文件中明确交由乙方自行处置的除外;

(3) 在乙方办理该宗地后续开发建设手续时提供必要的支持和帮助;

(4) 负责提供本协议第三条约定条件的宗地, 并完成相关约定工作。

2. 乙方的权利、义务

(1) 按本协议约定按时、足额支付该宗地的土地开发建设补偿费;

(2) 接收按本协议第三条约定条件的宗地, 并承诺对该宗地的使用不得违背国家法律、法规、规章和《北京市国有建

设用地使用权出让合同》的规定；

(3)负责项目移交后的现场管理，并承担相关责任及费用；

(4)负责办理项目开工建设、市政管线的接用、工程竣工验收等必要的手续并承担所需费用，负责可能出现的地下管网等地下物的迁移工作并承担有关费用，同时按北京市相关规定，负责完成该宗地需向有关主管部门移交的配套设施的建设及移交工作。

第五条 实物补偿

- 1.项目整体需由乙方提供 10000 平方米的商业用房。
- 2.实物补偿具体内容详见《北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地实物还建协议》，该协议需成交当日由乙方与北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社签订。

第五条 土地开发建设补偿费的支付

- 1.该宗地乙方应支付的土地开发建设补偿费为：人民币(大写)伍拾亿捌仟贰佰玖拾陆万伍仟柒佰肆拾玖元陆角（小写¥ 5082965749.6 元）。

- 2.该宗地土地开发建设补偿费需按以下时间交付：

自成交之日（即成交确认书或中标通知书签发之日）起第 35 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内，乙方须全额交纳土地开发建设补偿费（保证金转付土地开发建设补偿费部分除外）至市财政专户。

第六条 土地交接期限及标准

成交之日起第 45 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内且乙方已全额交纳土地开发建设补偿费，甲乙双方须完成土地交接工作。土地交付标准见本协议第三条约定。乙方无正当理由逾期不接收土地则视同接收，相应的权利、义务由乙方承担。

第七条 违约责任

1.协议双方都有权获得因对方违约而遭受的任何损失的赔偿。双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2.甲方未按本协议规定的期限和标准向乙方交付宗地，且不是由于不可抗力或乙方违约，则甲方违约，甲方除应按本协议约定标准向乙方提供宗地外，还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金：

甲方每延期一日向乙方提供宗地的违约赔偿金=乙方已缴纳的土地开发建设补偿费 $\times$ 1/1000。

3.乙方若未在本协议约定的期限内支付土地开发建设补偿费，且不是由于不可抗力或甲方违约，则乙方违约，乙方须按以下约定向甲方支付违约赔偿金：

乙方每延期一日支付土地开发建设补偿费的违约赔偿金=乙方应付未付土地开发建设补偿费 $\times$ 1/1000。

4.乙方在北京市土地市场竞得土地后，出现以下情形的，应承担相应的责任。

（1）逾期缴纳土地开发建设补偿费的，暂停乙方参与

北京市土地市场竞买活动，直至乙方取得在北京市土地交易市场竞得所有宗地的《土地开发补偿费缴纳说明》之日起两个工作日后，恢复乙方竞买资格，相关违约情况计入企业诚信档案；

(2)单宗地逾期缴纳土地开发建设补偿费 90 日以上的，或者未按相应宗地的补偿协议约定缴纳土地开发建设补偿费两次以上的，除执行前项规定外，还将予以网上公告，并暂停乙方及其股东和子公司参与北京市土地市场竞买活动，暂停期限自乙方取得在北京市土地交易市场竞得所有宗地的《土地开发补偿费缴纳说明》之日起至次年同日。

5. 在缴清土地开发建设补偿费且违约责任处理完毕取得相应票据后，乙方可以向储备机构申请开具《土地开发补偿费缴纳说明》，储备机构自收到乙方完备的申请材料之日起 10 个工作日内出具《土地开发补偿费缴纳说明》。

6. 免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成，则该方对违约不承担责任。

第八条 协议的终止

1. 如乙方出现以下情形之一，甲方有权向乙方发出终止协议通知，并终止本协议。

(1) 乙方与北京市规划和自然资源委员会签订的《北京市国有建设用地使用权出让合同》出现协议终止的；

(2) 根据适用法律对乙方进行清算或乙方资不抵债的；

(3) 贷款人开始对乙方行使其融资文件下的担保权利，并

对项目相关的资产提起强制执行程序的。

2.如果甲方出现以下情形之一，乙方有权向甲方发出终止协议通知，并终止本协议：

(1)按本协议约定，未按期提供符合入市交易条件的宗地；

(2)按本协议约定，甲方未完成相关约定工作的。

3.发出终止协议通知的一方，必须在终止协议通知中说明导致通知发出的违约事件，并同时将终止协议通知书向北京市土地整理储备中心备案。

第九条 争议解决

双方应在友好协商的基础上解决争议、分歧或索赔，如果争议、分歧或索赔在友好协商基础上无法解决，双方应提请宗地所在地法院诉讼解决。

第十条 生效及其他条款

1.本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字盖章后生效。

2.本协议正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份，副本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正本、副本具有同等法律效力。

甲方

乙方

法人代表或授权代表：

法人代表或授权代表：

年 月 日

年 月 日

北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西
北旺镇 HD00-0403-0061、0050、0031、0040、
0046 地块二类居住、其他类多功能、医院及
机构养老设施用地
实物还建协议

二〇二〇年 月

第一条 总 则

_____（以下简称“甲方”）和北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用的原则，根据国家 and 北京市有关法律、法规和文件的规定，经友好协商，就北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地（以下简称“宗地”）有关实物还建事宜，达成如下协议。

第二条 协议双方

甲 方：
法定代表人：
地 址：
委托代理人：
联 系 电 话：

乙 方：北京市海淀区西北旺镇小辛店村经济合作社
法定代表人：宋利新
地 址：北京市海淀区西北旺镇永丰嘉园五区 1 楼 101 室
委托代理人：
联 系 电 话：62472805

第三条 实物还建的基本内容

甲方须在 HD00-0403-0031 地块（B-04 地块）内提供地上 10000 建筑平方米□商业□办公用房，由乙方按照每平方米 10000 元的价格回购（建筑面积超出 3% 以内的部分按照每平方米 10000 元回购，超出 3% 以外部分按市场价购买）。

第四条 实物还建的要求

1. 建设要求

实物还建房屋在规划 HD00-0403-0031 地块（B-04 地块）内集中建设，甲方提供的用房的建设标准和质量必须符合国家和本市房屋相关建筑设计标准和规范要求。

2. 设计和设施接入要求

甲方提供的用房在建筑设计、层高、建材、外装及各项设施接入均须与本项目其他□商业□办公建筑保持一致。

3. 装修要求

实物还建房屋内装为毛坯。

第五条 实物还建交付（及购房款支付时间）

甲方须自成交之日（即成交确认书或中标通知书签发之

日)起三年内建成实物还建用房并取得房屋建筑工程竣工验收备案表,乙方须在房屋竣工验收备案完成后10个工作日内全额缴纳购房款,甲方须在乙方全额缴纳购房款之日起10个工作日内完成房屋交接手续。甲方须在成交之日起五年内完成上述产权房屋的所有权登记手续。在办理相关产权过户手续过程中,甲、乙双方应按国家相关规定各自承担相应税费及相关费用。

第六条 违约责任

1. 协议双方都有权获得因对方违约而遭受的任何损失的赔偿。双方都有过错的,各自承担相应的责任。

2. 甲方未按本协议规定的期限和标准向乙方交付实物还建用房,且不是由于不可抗力或乙方违约,则甲方违约,甲方除应按本协议约定标准向乙方提供实物还建用房外,还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金:

甲方每延期一日向乙方提供实物还建用房的违约赔偿金额为5元/天/平方米。

3. 乙方若未在本协议约定的期限内支付实物还建用房购房款,且不是由于不可抗力或甲方违约,则乙方违约,乙方须按以下约定向甲方支付违约赔偿金:

乙方每延期一日支付购房款的违约赔偿金=应付未付购房款 $\times$ 1/1000。

4. 免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成,则该方对违约不承担责任。

第七条 争议解决

双方应在友好协商的基础上解决争议、分歧或索赔，如果争议、分歧或索赔在友好协商基础上无法解决，双方应提请法院诉讼解决。

第八条 生效及其他条款

1. 本协议经甲、乙双方代表人或其授权委托人签字盖章后生效。

2. 本协议正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份，副本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正本、副本具有同等法律效力。

甲方

乙方

法人代表或授权代表：

法人代表或授权代表：

年 月 日

年 月 日